

1501255-91.2022.8.26.0536  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales  
Comarca: São Vicente  
Foro: Foro de São Vicente  
Vara: 3ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 30/08/2022  
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
VICTOR CAIO SOARES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

VICTOR CAIO SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 1º de abril de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de São Vicente  
Foro de São Vicente  
3ª Vara Criminal  
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501255-91.2022.8.26.0536 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1501255-91.2022.8.26.0536  
Classe - Assunto  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
VICTOR CAIO SOARES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

VICTOR CAIO SOARES DE SOUZA, qualificado nos autos foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 1º de abril de 2022, por volta das 15h38, na Avenida Pedro de Toledo, em frente à praia, altura do n.362, Gonzaguinha, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava 33 (trinta e três) pinos de cocaína, com peso bruto de 36g (trinta e seis gramas), e 61 (sessenta e uma) pedras de crack, com peso bruto de 14g (quatorze

gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 05/06, auto de constatação provisória de págs. 09/10, fotografias de págs. 07/08 e laudo pericial de págs. 83/85.

Notificado (pág. 98), apresentou o réu defesa preliminar (págs. 102/104). A denúncia foi recebida (págs. 110/112), o acusado foi citado (pág. 125). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas, sobrevivendo o interrogatório do acusado (pág. 126).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, devido à falta de prova cabal da autoria do delito, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo (págs. 136/139). A defesa, no mesmo turno, requereu a improcedência da ação, com a absolvição do réu sobre a conduta imputada (págs. 146/148).

É O RELATÓRIO.  
DECIDO.

Preliminarmente, retifico o termo de audiência de pág. 126, consignando a presença do Promotor de Justiça Daniel Azadinho Palmezan Calderaro como representante do Ministério Público. Sem prejuízo, determino o desentranhamento das alegações finais de págs. 140/143, apresentadas em duplicidade.

Quanto ao mérito, a denúncia é improcedente.

Mesmo havendo a prova da materialidade delitativa, conforme o auto de exibição e apreensão (págs. 05/06) e exame químico-toxicológico (págs. 83/88), analisando a constatação da autoria, que se trilha nas provas orais oferecidas pelas testemunhas, observa-se que nas oitivas colhidas dúvida acerca prática delitativa por parte do denunciado. Conforme manifestação final das partes, não há nos autos prova suficiente acerca da autoria da conduta atribuída ao réu.

Os policiais militares asseveraram ter o réu sido flagrado no comércio de substâncias entorpecentes e que ainda tentou dispensar uma bolsa, contudo há divergências nos relatos que os milicianos ofertaram na delegacia e em juízo sobre a apreensão de sacola preta ou bolsa, se outras pessoas também correram ou apenas o réu e se havia drogas em poder do acusado, além de dinheiro.

O réu negou os fatos, aduzindo que estava na rua, fazendo uso de drogas. Estava trabalhando com seu pai, pegando carreto e reciclagem na rua, além de estar vendendo água. Usava muita droga na época, crack e cocaína, e foi comprar droga no dia, para usar, atrás do quiosque, oportunidade na qual foi abordado e apontado como o traficante.

Nesse contexto, há dúvida sobre a dinâmica dos fatos, não restando alternativa diversa nos autos a não ser a absolvição do acusado, pois não bastam meros indícios para a condenação. Somente a certeza e a prova cristalina, ausentes de qualquer dúvida, permitem a aplicação da pena privativa de liberdade e, desse modo, uma vez que não existem provas suficientes de ter o réu praticado a infração penal, a absolvição se impõe.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face de VICTOR CAIO SOARES DE SOUZA e, por consequência, ABSOLVO o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

P.I.C  
São Vicente, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA